

1000224-37.2020.8.26.0642

Classe: Tutela Antecipada Antecedente

Assunto: Liminar

Magistrado: Alexandre Miura Iura

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... deve ser protegida, sendo odioso o tráfico de animais que na maioria das vezes é feita com maus tratos, caso em que deve ser rigorosamente combatido, contudo no presente caso não se trata de tal caso, já que o animal se encontra inserido no meio doméstico há longa data e está sendo bem cuidado.

No que tange ao pedido de anulação do Auto de Infração nº 20200128004386-1, afastando-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1000224-37.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000224-37.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Tutela Antecipada Antecedente - Liminar

Requerente:

Elena de Oliveira Santos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Miura Iura

Vistos.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência que Elena de Oliveira Santos move em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO

PAULO sustentando, em síntese, que em 28/01/2020 foi autuada pela Polícia Militar Ambiental, tendo em vista possuir em sua residência um papagaio sem autorização do IBAMA, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração nº 20200128004386-1 (f. 15/16) e realizada a apreensão do papagaio, tendo em vista o disposto no artigo 25, § 3º, inciso III, da Resolução SMA nº 48, de 26 de maio de 2014, bem como foi aplicada multa de R\$ 500,00. Alega que a ave já vive com a família há nove anos e vive solto pela casa, sendo guardado na gaiola somente quando a autora sai de casa ou no período noturno para a sua própria proteção, ou seja, é bem tratado e integrado à família com vínculo afetivo, sendo que o animal só se alimenta nas mãos da autora ou de sua filha, sendo necessário a ida diária até o local onde o pássaro está apreendido para que ele se alimente. Alega que a autora é pessoa idosa com diversos problemas de saúde e a ausência brusca do animal de estimação vem lhe causando problemas de saúde. Sustenta que em razão do animal estar em ambiente doméstico a longa data é impossível a sua reinsersão no seu habitat natural.

Requeru a tutela provisória de urgência para a reintegração da posse do animal, bem como a procedência da ação para determinar a sua guarda provisória domiciliar, bem como a anulação da penalidade de multa.

A tutela de urgência foi deferida pela r. Decisão de fls. 74/76, com determinação

de depósito do animal nas mãos da autora.

Devidamente citada, a Fazenda do Estado de São Paulo ofereceu contestação às fls. 88/101, alegando em resumo que a apreensão do animal se deu de acordo com a legislação vigente, sendo ilícita a manutenção de animal silvestre em cativeiro sem autorização. Alega que mesmo estando algum tempo em cativeiro há órgãos ambientais responsáveis pela adaptação para soltura ou utilização para reprodução, em combate a nefasta predação de animais. Pleiteia a improcedência da ação.

Houve réplica.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, já que o desate da lide independe da produção de outras provas.

Trata-se de ação anulatória de auto de infração e cancelamento de busca e apreensão, guarda de animal silvestre e pedido de tutela provisória de urgência, alegando a autora que possui há nove anos o papagaio de estimação apreendido pela polícia ambiental por não possuir autorização do órgão ambiental, sendo lavrado o Auto de Infração nº 20200128004386-1 (f. 15/16)

A parte ré se opõe ao pedido da autora, sustentando que a conduta de seus agentes está de acordo com a legislação, sendo devida a multa em razão de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem autorização, conforme previsto no art. 25º, §3º, III da Resolução SMA nº 48/2014, de modo que o Poder Judiciário não pode desautorizar a ação em defesa da proteção à fauna e contra atividade ilícita.

Conforme boletim de ocorrência ambiental de fls. 32/44, o animal apreendido é um "papagaio verdadeiro" ou "amazona aestiva", e foi encontrado apresentando bem estar satisfatório, com alimentação e água adequados, sem alterações físicas, sem ausência de estresse, em cativeiro adequado, não se trata de espécie ameaçada de extinção (f. 37), encontrava-se solto (f. 38) e constatado a sua domesticação (f. 44). Consta ainda que "Foi enviado mensagem ao biólogo Antonio Augusto Fausto Rossi CRBio 3101301D responsável pela fundação animália, local onde são depositadas as aves apreendidas. Em resposta a mensagem o biólogo sugere a manutenção da ave com a infratora, devido não apresentar os requisitos mínimos para ser introduzido à natureza" (f. 44).

Dessa forma, considerando o conjunto probatório dos autos, notadamente a opinião técnica do biólogo, como supra mencionado, bem como estar o animal sendo bem cuidado pela autora, conclui-se que o melhor é a permanência do pássaro apreendido, já domesticado a longa data, em mãos da autora. Não é razoável a sua retirada do meio familiar e reinserção na natureza, considerando o vínculo afetivo com a sua tutora. Decerto que a fauna silvestre deve ser protegida, sendo odioso o tráfico de animais que na maioria das vezes é feita com maus tratos, caso em que deve ser rigorosamente combatido, contudo no presente caso não se trata de tal caso, já que o animal se encontra inserido no meio doméstico há longa data e está sendo bem cuidado.

No que tange ao pedido de anulação do Auto de Infração nº 20200128004386-1, afastando-se a imposição de penalidade de multa de R\$ 500,00, este também deve ser procedente, pois a ave não é espécie ameaçada de extinção, assim como não possuía sinais de descuidos pelos autores, o que impõe a aplicação do art. 25, § 4º da Resolução SMA 48/2014, a saber: "Art. 25. Matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. [...] § 4º No caso de guarda doméstica com finalidade exclusiva de estimação de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa."

Neste sentido: "MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSE DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO - Sentença de procedência, com ordem de devolução dos animais ao autor, assim como anulação dos autos de infração - Insurgência do réu, postulando a retomada dos animais - Descabimento - Demonstrada a posse dos animais, pelo autor, por longo período, que varia de oito a mais de vinte anos - Vínculo afetivo caracterizado - Inexistência de maus tratos - Não constatação de danos à

saúde dos animais – Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da posse de animal silvestre, em razão da relação de afeto desenvolvida – Imagens e declarações carreadas aos autos que atestam o longo lapso temporal de convivência das aves com o autor, bem como a ausência de precariedade do ambiente em que viviam – Restituição dos animais bem determinada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1002276-

02.2020.8.26.0320; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 23/06/2021)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da petição inicial e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de anular o Auto de Infração nº 20200128004386-1, com a consequente anulação da pena de multa de R\$ 500,00, bem como para determinar o retorno definitivo do papagaio à autora, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §3º, I, do CPC. Isento de custas.

P.I.C.

Ubatuba, 04 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA